

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2055/2535

นายพรเลิศ รุ่งวรรณวงศ์

โจทก์

กรุงเทพมหานคร กับพวก

จำเลย

นายเฉลิม ทองศรีพงศ์ ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายจำเลยทั้งสามได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 114 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของจำเลยทั้งสาม ที่
กท.4000/12936และคำสั่งที่กท.4000/12937 ลงวันที่ 23 กันยายน 2529 ห้าม
จำเลยทั้งสามเข้าเกี่ยวข้อง ครอบครอง รื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือกระทำการใด ๆ ใน
ที่ดินโฉนด เลขที่ 2049 แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 113,112)

ชั้นอุทธรณ์ โจทก์เคยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้ยก
คำร้อง (อันดับ 105)

คำสั่ง

กรณีมิใช่เป็นเรื่องขอลูการบงคัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 231 ได้พิเคราะห์คำร้องของ ผู้ร้องโดยตลอดแล้ว ผู้ร้องมิได้ขอให้ศาล
ฎีกาสั่งประการใด นอกจากขอให้สั่งลูการบงคั เมื่อกรณีมิใช่เป็นเรื่องขอลู
การบงคัแล้ว จึงให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

กรณีมิใช่เป็นเรื่องขอลูการบงคัตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง มาตรา 231 ได้พิเคราะห์คำร้องของ ผู้ร้องโดยตลอดแล้ว ผู้ร้องมิได้ขอให้ศาล
ฎีกาสั่งประการใด นอกจากขอให้สั่งลูการบงคั เมื่อกรณีมิใช่เป็นเรื่องขอลู
การบงคัแล้ว จึงให้ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

(อัครวิทย์ สุมาวงศ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>